



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 1130 DEL 19/12/2025

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO E FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS MONTEROTONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI VALORI DELLA PACE ANNI 2024/2034. IMPEGNO SPESA.

COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO CULTURA, TURISMO, ATTIVITA' SPORTIVE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO E FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS MONTEROTONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI VALORI DELLA PACE ANNI 2024-2034. IMPEGNO SPESA.

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Visto il Decreto del Sindaco n. 55 del 30/06/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona alla Dott.ssa Manuela Colacchi;

Dato atto che con provvedimento dirigenziale, protocollo n. 55521 del 01.10.2025, è stato prorogato, fino al 31.12.2025, l'incarico di Responsabile E.Q. per il Servizio Cultura, Turismo e Sport alla Funzionaria Dott.ssa Maria Luisa Agneni;

Premesso che:

- il Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 recante il "Codice del Terzo settore" riconosce *"il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione,*

solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- l'Amministrazione, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118 comma 4 della Costituzione, riconosce e supporta le associazioni di cui all'art. 4 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) per tutte le iniziative di carattere sociale, culturale ed educativo quali opportunità di crescita civile e solidale della comunità locale;
- il D.Lgs. n. 117/2017 consente alle Pubbliche Amministrazioni di cedere alle Associazioni del Terzo Settore in comodato gratuito locali comunali come loro sedi (articolo 71); il comma 2 prevede, in particolare, la possibilità che gli enti locali possano concedere in comodato beni mobili e immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del terzo settore, ad eccezione delle imprese sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali.
- nel contesto cittadino, da anni, opera la Fondazione Angelo Frammartino, costituita nel 2007 sulla base dell'esperienza di Angelo Frammartino, giovane eretino vittima di una feroce aggressione subita in Israele durante un progetto di pace. La Fondazione opera da anni nel settore della beneficenza, dell'istruzione, dell'assistenza sociale e della tutela dei diritti civili, per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, in particolar modo nei confronti dei giovani che vivono in situazioni di grave disagio a causa di conflitti, di guerre, di discriminazione e di marginalità.
- nel corso degli anni, è stata costantemente operativa nel territorio comunale, suscitando interesse ed apprezzamento nel pubblico per le molteplici attività svolte;
- la Fondazione Angelo Frammartino è iscritta al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) dall' 8/06/2023 con numero di Repertorio: 106892;
- la Fondazione Angelo Frammartino è un'organizzazione apartitica e aconfessionale che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale nei settori previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 117/2017, tra cui ricerca scientifica, attività culturali, educative, e di integrazione sociale;
- il Comune di Monterotondo è socio fondatore della predetta Fondazione come richiamato con delibera consiliare n 37 del 19/04/2007;
- il Comune di Monterotondo è interessato a promuovere la realizzazione di attività e iniziative culturali, educative, sociali e di solidarietà sul proprio territorio, in particolare quelle orientate alla promozione della pace, dei diritti umani, dell'inclusione sociale, e della formazione dei giovani come simbolo di resistenza alla violenza e come punto di riferimento per la costruzione di una cultura di pace, in contrapposizione alle logiche di guerra che devastano intere popolazioni;

- la Fondazione gestisce una delle poche Case della Pace in Italia, costituendo quindi una forma unica di partecipazione sociale e culturale sul territorio;
- le finalità della Fondazione e le sue attività sono in linea con gli obiettivi di interesse pubblico del Comune, che intende supportare e collaborare con la Fondazione per la realizzazione di tali iniziative;

Richiamato l'art. 56, comma 1 del Codice del terzo Settore il quale testualmente recita: *“Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n° 165, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;*

Dato atto che con Deliberazione di Giunta comunale n. 271 del 25.09.2025, l'Amministrazione comunale ha approvato lo schema di Convenzione tra il comune di Monterotondo e fondazione angelo Frammartino onlus Monterotondo per la realizzazione di attività e manifestazioni finalizzate alla promozione dei valori della pace anni 2024-2034.

Evidenziato che:

- in data 12.11.2025 è stata stipulata la convenzione tra Comune di Monterotondo e la Fondazione Frammartino Onlus, n. rep. 1839 del 12.11.2025, avente una durata di anni tre con decorrenza dalla data di sottoscrizione della medesima;
- la citata convenzione prevede che il Comune di Monterotondo provvede all'erogazione di contributo annuo massimo a rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative di promozione dei valori della pace entro il limite massimo annuo di € 15.000,00, erogabile qualora gli importi sostenuti e regolarmente rendicontati risultino corrispondenti alle spese ammissibili ai sensi del Regolamento comunale per la concessione di patrocini, sovvenzioni e contributi per la realizzazione di attività culturali, turistiche, interventi legati alle politiche giovanili, alle pari opportunità e diritti nel Comune di Monterotondo, approvato con D.C.C. n. 3/2010,
- la citata convenzione risulta essere disciplinata dall' art. 56 del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore), e che è stato acquisito sul portale ANAC sezione PCP il CIG: n° B98B379F65 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;

Richiamato l'art. 5 rubricato “Sostegno economico alle attività” il quale prevede che il Comune di Monterotondo a sostegno e promozione della Fondazione Angelo Frammartino, si impegna a stanziare un importo massimo annuo di € 15.000,00 annuali (quindicimila/00 euro), da erogarsi previa specifica richiesta scritta del soggetto beneficiario a rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a seguito di presentazione della seguente documentazione a corredo della richiesta di liquidazione:

- a) Relazione relativa alle attività svolte dalla Fondazione;
- b) Rendiconto economico ove si evinca la natura e l'importo delle entrate e delle spese;

- c) Copia delle fatture, ricevute, scontrini ed ogni altra documentazione fiscale a giustificazione delle spese sostenute;
- d) Dichiarazione non assoggettabilità alla ritenuta d'acconto del 4% IRPEF sul beneficio concesso (art. 28 comma 2 D.P.R. 600/1973);
- e) Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva o autocertificazione di non assoggettabilità;
- f) Dichiarazione c/c dedicato

Reso, inoltre, noto che il legale rappresentante della Fondazione Frammartino, ha dichiarato, ai sensi del T.U.445/2000 e ss.mm.ii., come da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rimessa in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente, con dichiarazione il possesso dei requisiti morali e ed in particolare:

- l'insussistenza delle cause d'esclusione di cui all'art. 94-del D.lgs. n.36/2023;
- l'insussistenza di condizioni di parentela o di affinità con amministratori, dirigenti e/o dipendenti del Comune di Monterotondo responsabili del presente procedimento, ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 190/2012, e che non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art.16 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- • il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16 ter, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. (divieto del cd. pantouflage), non avendo concluso, nell'ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo, o attribuito incarichi, a ex dipendenti o incaricati del Comune di Monterotondo, che abbiano esercitato, negli ultimi 3 anni di servizio presso il Comune, poteri autoritativi e negoziali nei confronti della propria cooperativa;
- l'accettazione del Codice di comportamento del Comune di Monterotondo approvato ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 62 ss.mm.ii;
- l'applicazione, al personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, del contratto collettivo nazionale e territoriale, settore Associazioni - CEPI;

Dato atto che ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile E.Q. del Servizio Cultura, Turismo e Sport Dott.ssa Maria Luisa Agneni;

Dato atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: n° B98B379F65;

Dato atto che risulta acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva della citata Fondazione, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista l'acquisizione da parte di questo Ente del modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Ritenuto, su proposta del Rup, di assumere un impegno di spesa in favore della Fondazione Frammartino Onlus C.F. 97479080588 imputazione sul cap. 277000 (contributi per convenzioni) del bilancio dell'esercizio in corso e del bilancio di previsione 2025/2027, approvato con Deliberazione Consiliare n. 85 del 27/12/2024, le cui dotazioni risultano sufficientemente capienti;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D. Lgs. 117/2017;
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il Regolamento di Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1. Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di provvedere, su proposta del Rup, all'assunzione di un impegno di spesa da finanziare a carico dei capitoli di seguito indicati del bilancio 2025 e pluriennale 2026/2027, a favore della Fondazione Frammartino Onlus nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i., in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola ai capitoli di spesa di seguito precisato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/Siope	Missione/programma/titolo DI Lgs, 118/2011	CP/FP V	Esercizio di esigibilità 2025	Esercizio di esigibilità 2026	Esercizio di esigibilità 2027	Fornitore
Capitolo 277000 Siope1.04.0 4.01.001	5.01.1.0104	CP	€ 2.500,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	Fondazione Frammartino Onlus C.F. 97479080588

3. Di provvedere, con successivi atti, alla liquidazione della spesa, previa presentazione di rendicontazione delle spese effettivamente sostenute debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, secondo quanto indicato nella convenzione stipulata; con pagamento sul conto dedicato per l'affidamento in oggetto, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Di dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara CIG: n° B98B379F65
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da

- parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
6. **di dare atto** che risulta acquisito il Durc attestante la regolarità contributiva della citata Fondazione, rimesso in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 7. di dare atto che ai sensi dell'art.5 della L. 241/1990 e s.m.i, il Responsabile del Procedimento è la Responsabile E.Q. del Servizio Cultura, Turismo e Sport Dott.ssa Maria Luisa Agneni;
 8. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Luisa Agneni ancorché non materialmente apposta, e da parte del Dirigente del Dipartimento e Dott.ssa Manuela Colacchi;
 9. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti della Responsabile del presente Procedimento Dott.ssa Maria Luisa Agneni e della Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona, la Dr.ssa Manuela Colacchi;
 10. di dare atto, inoltre che la presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza ed è esecutiva dal momento di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune di Monterotondo;
 12. Di demandare al Rup l'adozione degli adempimenti necessari e conseguenti in esecuzione della presente determinazione;
 13. Di disporre l'attuazione degli adempimenti inerenti alla pubblicazione sul portale "Amministrazione trasparente" del Comune di Monterotondo, nel rispetto del D.Lgs n.33/2013 e l'inserimento nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012.
 14. Di demandare al RUP la pubblicazione della presente determinazione dell'articolo 3, comma 3.3, della delibera ANAC n. 264/2023 e :
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
 - in apposita sezione del profilo del committente dell'ente sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti" in ottemperanza agli adempimenti in materia di trasparenza di cui all'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023 e successive deliberazioni Anac;
 - sul sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti- >Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013.

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1355 del 10/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA
Manuela Colacchi

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

MANUELA COLACCHI in data 14/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1355**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **Servizio cultura, turismo, attività sportive**

Oggetto: **CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEROTONDO E FONDAZIONE ANGELO FRAMMARTINO ONLUS MONTEROTONDO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DEI VALORI DELLA PACE ANNI 2024/2034. IMPEGNO SPESA.**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 19/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 19/12/2025